

조건부자본증권의 예정사유 등 (제31조의2 관련)

1. 삭제 <2016.7.20.>
2. 삭제 <2016.7.20.>
3. (기본 발행조건) 법 제33조제1항제2호부터 제4호까지에 따른 사채(이하 "조건부자본증권"이라 한다)는 다음 각목의 조건을 충족하여야 한다. <개정 2016.7.20.>
 - 가. 삭제 <2016.7.20.>
 - 나. 예정사유 발생시 조건부자본증권의 채무재조정(법 제33조제1항2호에 따라 사채의 상환과 이자지급 의무가 감면되는 것을 말한다. 이하 같다), 주식 전환 또는 교환에 대하여 발행은행의 주주 및 투자자 등 조건부자본증권의 발행과 관련하여 이해관계를 가지는 자의 사전승인을 요하지 않을 것 <개정 2016.7.20.>
 - (1) 삭제 <2016.7.20.>
 - (2) 삭제 <2016.7.20.>
 - (3) 삭제 <2016.7.20.>
 - (4) 삭제 <2016.7.20.>
 - 다. 법 제33조제1항제2호에 따른 상각형 조건부자본증권의 채무재조정에 대한 보상을 지급하는 경우에는 발행은행 또는 그 발행은행이 속한 은행지주회사의 보통주로 즉시 지급할 것<신설 2016.6.28.> <개정 2016.7.20.>
 - 라. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 예정사유 발생시 해당 조건부자본증권 전부를 영구적으로 채무재조정, 주식 전환 또는 교환한다는 조항이 포함되어 있을 것 <개정 2016.7.20.>
 - 마. 조건부자본증권의 사채청약서 및 사채원부에 채무재조정, 주식 전환 또는 교환 자체가 발행은행의 채무불이행 또는 부도로 간주되지 않는다는 사항이 별도로 명시되어 있을 것 <개정 2016.7.20.>
 - 바. 법 제33조제1항제3호에 따른 은행주식 전환형 조건부자본증권 및 법 제33조제1항제4호에 따른 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권이 주식으로 전환되는 경우에는 다음의 조건을 모두 충족할 것 <개정 2016.7.20.>
 - (1) 은행주식 전환형 조건부자본증권의 경우에는 전환되는 주식의 형태가 발행은행의 보통주이고, 은행지주회사주식 전환형 조건부자본증권의 경우에는 전환 및 교환되는 주식의 형태가 각각 발행은행 및 은행지주회사의 보통주일 것 <개정 2015.12.18, 2016.7.20.>
 - (2) 전환된 보통주의 주주는 배당, 잔여재산 청구권 등에서 기존 주주와 동일한 법적 권리를 가질 것 <개정 2016.7.20.>
 - (3) 조건부자본증권의 보통주 전환은 기존 보통주 주주들에게 희석효과가 발생하는 방법이며, 공적자금이 투입되기 전에 실행될 것 <개정 2016.7.20.>
 - (4) <삭제 2015.12.18>
 - (5) 보통주 전환으로 발행되는 보통주를 소유할 수 없는 조건부자본증권 투자자를 대신하여 일정기간 보유하는 신탁구조 등 해결방안을 사전에 마련할 것 <개정 2016.7.20.>
4. (추가 발행조건) 회계기준상 부채로 인식되는 조건부자본증권의 발행금액이 기타기본자본에 해당하기 위해서는 제3호나목·다목·마목·바목 및 다음 각 목의 조건을 충족하여야 한다. <개정 2015.12.18, 2016.7.20., 2018.1.26>
 - 가. 해당 조건부자본증권의 예정사유는 규정 제47조의2제1항제2호에 해당하는 경우로서 발행은행의

보통주자본비율이 5.125% 미만으로 하락하는 경우일 것 <개정 2016.7.20.>

나. 예정사유 발생시 채무재조정, 주식 전환 또는 교환되는 금액은 발행은행의 보통주자본비율을 5.125% 이상으로 상승시키는데 필요한 최소 금액 이상으로 할 것 <개정 2016.7.20.>

다. 조건부자본증권의 일부가 채무재조정, 주식 전환 또는 교환되는 경우에는 해당 채무재조정, 주식 전환 또는 교환된 금액만큼 원금 상환, 이자 또는 배당 지급의무, 청산·파산시 잔여재산 청구금액도 동일하게 줄어들 것 <개정 2016.7.20.>

라. 삭제 <2016.7.20.>

5. (연결금융그룹의 발행조건) 연결금융그룹의 자회사 또는 모회사로서 조건부자본증권의 발행금액이 기타기본자본 또는 보완자본으로 인정되기 위해서는 다음 각 목의 조건을 충족하여야 한다.<개정 2016.6.28., 2016.7.20.>

가. 국제결제은행의 자본규제를 적용받는 외국 금융회사의 자회사인 국내은행이 조건부자본증권을 발행하여 발행은행 뿐만 아니라 연결금융그룹의 총자본으로도 인정받고자 하는 경우에는 조건부자본증권의 예정사유에 연결금융그룹을 관할하는 외국 금융당국이 정하는 예정사유를 포함할 것<개정 2016.6.28.>

나. 국내은행의 연결대상 해외 금융자회사가 발행한 조건부자본증권은 추가적으로 관할권역(Host Jurisdiction)의 조건부자본증권 관련 기준을 충족하는 경우에 한하여 국내은행의 연결대상 총자본으로 인정할 것<개정 2016.6.28.>

6. 삭제 <2016.7.20.>

7. (투자자보호) 은행은 조건부자본증권 발행과 관련하여 투자자 보호를 위하여 다음의 사항을 준수하여야 한다. <개정 2016.7.20.>

가. 조건부자본증권 발행 건별로 발행 규모 및 방식, 발행에 따른 리스크요인 등에 대하여 이사회(리스크관리위원회를 포함한다)에 보고할 것 <개정 2016.7.20.>

나. 발행은행이 직접 창구를 통해 매출하지 않을 것

다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자자 보호 관련 규정을 준수할 것 <개정 2016.7.20.>